

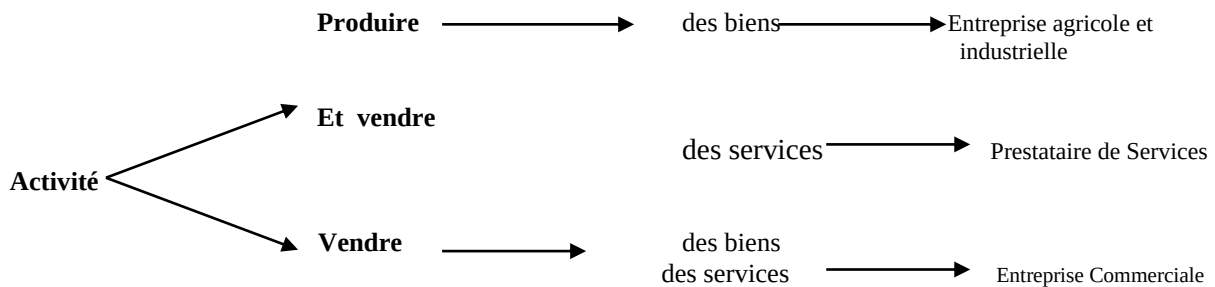
Etude de faisabilité juridique

Une entreprise est classée selon le critère économique et juridique

1. Selon le critère économique

- a. Selon la taille : On retient des critères tels que l'effectif, le capital investi, le chiffre d'affaires réalisé.....On distingue :
 - La PME, PMI qui sont des structures à taille humaine. En Tunisie entre 0 et 149 salariés.
 - La grande entreprise de taille importante. En Tunisie l'effectif est supérieur à 149 salariés.
- b. Selon l'activité : On recense 5 catégories d'entreprises selon les activités accomplies :

	Entreprises agricoles	Entreprises industrielles	Entreprises de distribution ou commerciales	Entreprises prestataires de service	Etablissements de crédit et d'assurances
Caractéristiques	Production de ressources animales et végétales	Transformation et combinaison de ressources matérielles	Commercialisation des biens des entreprises agricoles et industrielles	Satisfaction des besoins d'utilisateurs professionnels et individuels	Réalisation des opérations bancaires et de couverture de risque
Exemples	Elevage, exploitation de céréales	Délice, Randa , Elfouledh	Commerçant indépendant, commerce de gros, Géant	Coiffure, salle de sport, services informatiques	STB, STAR



2. Selon le critère juridique

- a. Selon la nature du propriétaire du capital : Il existe :
 - L'entreprise privée : dont le capital est détenu par des personnes privées physiques et/ou morales : Monoprix, Poulina....
 - L'entreprise publique : les capitaux sont entièrement détenus par l'Etat : SNCFT, STEG...
 - L'entreprise semi-publique : les capitaux sont fournis par l'Etat et des personnes privées.
- b. La forme juridique des sociétés

Sur le plan juridique il faut distinguer entre une **entreprise individuelle** et une **société**.

- **L'entreprise individuelle** : composée d'une seule personne qui est l'entrepreneur. Ce dernier a l'entière responsabilité personnelle de ses engagements et voit son patrimoine personnel confondu avec celui de son entreprise. De point de vue fiscal et juridique, il a la qualité de commerçant. L'entreprise individuelle est simple à constituer et ne nécessite pas la constitution d'un capital social.
- **La société** est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'affecter en commun leurs apports en vue de partager le bénéfice de l'activité de la société. Les apports peuvent se faire en *numéraire* (somme d'argent), ou/et en *nature* (immeubles, meubles) ou/et en *industrie* (le savoir-faire).

Remarque : Si un associé réalise différents types d'apports, on dit qu'il a effectué un apport *mixte*.

La constitution d'une société donne naissance à une **personne morale** indépendante de la personne de chacun des associés.

Par conséquent :

- L'entreprise a son propre patrimoine distinct de celui des associés
- L'entreprise a un nom (dénomination sociale), un domicile (siège social) ainsi qu'un minimum d'apports financiers (capital social).

Le choix de la forme juridique de société dépend du nombre d'associés désirant s'associer ensemble, du montant des apports apportés par les associés, de la nature de l'activité qui impose parfois la structure juridique.

Parmi les formes de sociétés, on distingue :

- **La SNC** : Société en Nom Collectif. Il s'agit d'une **société de personnes** dominée par l'importance de la personne des associés dont la dénomination sociale est composée du nom de tous les associés ou de l'un ou quelques uns d'entre eux suivi de la mention et Cie, exemple société Amira et Cie.
- **La SRL** société unipersonnelle à responsabilité limitée : soumise aux mêmes dispositions des SARL, sauf qu'elle est détenue par **un seul associé**.
- **La SARL** société à responsabilité limitée : Société mixte entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux.
- **La SA** : société anonyme : c'est une **société de capitaux** dominée par l'importance des capitaux sans tenir compte de la personne des associés.

	SNC	SARL	SA
Capital social	Pas de min ni de max	Min : 1000 D Max illimité Part sociale ne peut être inférieure à 1D	Capital minimum= - 5000D en absence d'épargne publique - 50000D en présence d'épargne publique Part sociale ne peut être inférieure à 1D
Nombre d'associés	Min 2, pas de max.	Min 2, max 50	Min 7
Responsabilité des associés	Responsabilité illimitée des associés.	A concurrence des apports.	A concurrence des apports.
Nature des titres	Parts sociales	Parts sociales	Actions
Cessibilité des titres	Cessibles à l'unanimité de tous les associés.	Cessibles avec l'accord de la majorité des associés.	Librement négociables.
Organes de direction	Tous les associés sont gérants.	Un ou plusieurs gérants désignés parmi les associés ou non.	PDG et conseil d'administration ou directoire et conseil de surveillance.
Organes de contrôle	Non prévu	Non prévu	Commissaire aux comptes

Part sociale : titre de propriété d'une fraction du capital possédé par un associé

Action : titre de propriété d'une fraction du capital possédé par un actionnaire.